

Brevpakken til Statsforvaltaren

Bevar Økstrafjorden · tre brev · 20. april 2026

AS DELIVERED · FILED WITH THE COUNTY GOVERNOR OF ROGALAND · NORWEGIAN · REPRODUCED FROM THE DOCUMENT REGISTER

Tre parallelle brev til Statsforvaltaren i Rogaland. Designpoenget: kvart brev ber sin eigen heimel og adresserer si eiga fagavdeling, slik at ikkje eitt administrativt svar kan avslutte alle tre samstundes.

Brev A — Marinbiologisk baseline for Økstrafjorden

Ref: BEØ-2026-Plan-202601-A · **Dato:** 20.04.2026

Til: Statsforvaltaren i Rogaland, Miljøvernavdelinga — naturmangfald/marin · **Kopi:** Suldal kommune, planavdelinga

Frå: Bevar Økstrafjorden

Gjeld: Behovet for verifisering av marinbiologisk kunnskapsgrunnlag for Økstrafjorden før vedtak i reguleringsplan PlanID 202601

1. Saken og berørt vannforekomst

Bevar Økstrafjorden er ein interesseorganisasjon som har skriftleg deltatt i planprosessane for Berakvam–Kordalsnuten gjennom merknad til PlanID 202301 datert 08.09.2025 (dokid 686706), og som er dokumentert som høyringspart i Statsforvaltarens saksgang i sak 2026/1856. Vi viser til pågåande planprosess for PlanID 202601 i Suldal kommune — detaljreguleringsplan for råstoffutvinning ved Berakvam–Kordalsnuten.

Tiltaket medfører vesentleg utviding av eit eksisterande steinbrot drive av Mibau Stema AS. Av grunnlagsdokumenta i saka går det fram at tiltaksområdet drenerer mot to separate resipientar:

- **Sandsfjorden** — har vore gjenstand for fleire marinbiologiske undersøkingar, med etablert baseline for økologisk tilstand.
- **Økstrafjorden** — er, etter det Bevar Økstrafjorden kjenner til, aldri lokalt marinbiologisk kartlagd. Ingen lokal baseline for artssamansetnad, bestandssituasjon, naturtypar eller økologisk tilstand ligg føre.

Planprogrammet for PlanID 202301 (tilgrensande tiltaksområde) fastsette eit uttrykkeleg krav om å greie ut utvida buffersone mot Slåttevassdraget og Økstrafjorden. Økstrafjorden er såleis ikkje eit perifert geografisk element, men ein formelt identifisert resipient for tiltaket.

2. Rettsleg ramme

2.1 Hovudhjemler — nml. § 8, § 9 og PBL § 4-2

Naturmangfaldlova § 8 første ledd krev at offentlege avgjerder som rører ved naturmangfaldet skal byggje på tilstrekkeleg vitskapleg kunnskap om artar, naturtypar og effekten av påverknader. Når slik kunnskap ikkje ligg føre, utløyser § 9 eit krav om at føre-var-prinsippet skal nyttast for å unngå moglege vesentlege skadar på naturmangfaldet.

Plan- og bygningslova § 4-2 andre ledd krev at konsekvensutgreiing for tiltak med vesentlege verknader for miljø og samfunn skal gje tilstrekkeleg grunnlag for vedtak. Når ein formelt identifisert resipient ikkje er lokalt kartlagd, er det eit ope spørsmål om KU-grunnlaget for PlanID 202601 **materielt** tilfredsstillar dette kravet for Økstrafjorden-sida av tiltaket — uavhengig av om KU-prosessen formelt er gjennomført.

2.2 Vassforskrifta § 12 som støttehjemmel

Økstrafjorden inngår i ein vassførekomst omfatta av vassforskrifta. Vassforskrifta § 12 første ledd fastset at nye inngrep i ein vassførekomst ikkje skal medføre forringing av miljøtilstanden, og vurderinga føreset ein etablert referansetilstand. Den konkrete vassførekomst-identifikasjonen for Økstrafjorden (eigen ID eller del av større kystvassførekomst) blir teken opp i spørsmål 3 nedanfor. § 12 fungerer her som støttehjemmel til dei substansielle heimlane i nml. § 8 og § 9.

2.3 Forvaltningslova § 11a — skriftleg avklaringskanal

Forvaltningslova § 11a første ledd fastset at forvaltningsorganet skal førebu og avgjere saka utan ugrunna opphald. Bevar Økstrafjorden nyttar § 11a her som kanal for å få ei skriftleg avklaring av dei substansielle spørsmåla nedanfor. Ein skriftleg avklaring av kunnskapsgrunnlaget er i seg sjølv ein del av det materielle grunnlaget for vidare saksbehandling, uavhengig av i kva form svaret blir gitt.

Relevant lovtekst (bokmål):

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.»

nml. § 8 første ledd første punktum

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.»

nml. § 9 første punktum, føre-var-prinsippet

3. Spørsmål til Statsforvaltaren

Bevar Økstrafjorden ber Statsforvaltaren i Rogaland ta skriftleg stilling til følgjande fire spørsmål:

1. **Ligg det føre marinbiologisk baseline spesifikt for Økstrafjorden som lokal resipient per april 2026** — det vil seie dokumenterte **lokale** undersøkingar av artssamansetnad, bestandssituasjon, naturtypar og økologisk tilstand, og ikkje regionale eller fjordsystem-omfattande undersøkingar der Økstrafjorden inngår som eitt av fleire område utan lokal datainnsamling? I så fall ber vi om referanse til undersøkinga(ne), tidspunkt og utførande instans.
2. Vurderer Statsforvaltaren kunnskapsgrunnlaget for eventuelt vedtak i PlanID 202601 som **forsvarleg etter naturmangfaldlova § 8 første ledd** for Økstrafjorden-sida av tiltaket, gitt at resipienten såvidt vi kjenner til ikkje er lokalt marinbiologisk kartlagd?
3. **Er Økstrafjorden registrert som eigen vassførekomst med ID etter vassforskrifta, eller inngår han som del av ein større kystvassførekomst?** Vi ber i så fall om namn og ID for den aktuelle vassførekomsten. Svaret styrer korleis forringingsforbodet i § 12 konkret skal nyttast.
4. Gitt at lokal marinbiologisk baseline for Økstrafjorden ikkje ligg føre: Korleis vurderer Statsforvaltaren at **føre-var-prinsippet i naturmangfaldlova § 9 og forringingsforbodet i vassforskrifta § 12** skal nyttast på eit eventuelt vedtak i PlanID 202601?

4. Kvifor baseline må verifiserast no

Kontrasten mellom dei to resipientane er dokumentert: Sandsfjorden har vore gjenstand for fleire marinbiologiske undersøkingar med etablert baseline. Økstrafjorden er såvidt vi kjenner til ikkje lokalt kartlagd marinbiologisk i det heile. Det er ikkje eit spørsmål om varierende datakvalitet — det er eit spørsmål om fråvær av lokal data for den eine av to formelt identifiserte resipientar.

Naturmangfaldlova § 8 stiller krav til kunnskapsgrunnlaget på avgjerdstidspunktet. Fråvær av marinbiologisk baseline for ein formelt identifisert resipient er eit faktisk kunnskapshol — ikkje ein metodologisk detalj. Kravet smittar nedover i planhierarkiet, ikkje omvendt: dersom overordna planfase

har lagt til grunn at Økstrafjorden skal greiast ut (jf. planprogrammet for PlanID 202301), kan ikkje reguleringsfasen byggje på eit smalare kunnskapsgrunnlag utan at det er skriftleg dokumentert at utgreiingskravet er oppfylt — eller utan at det er skriftleg dokumentert at det same kunnskapsbehovet er handtert i KU-en for PlanID 202601 sjølv.

Skiljet mellom formelt gjennomført KU og materielt tilstrekkeleg kunnskapsgrunnlag er avgjerande. At ein KU-prosess er gjennomført, betyr ikkje i seg sjølv at det materielle kunnskapsgrunnlaget er forsvarleg etter naturmangfaldlova § 8. Dersom KU ikkje omfattar lokal marinbiologisk baseline for Økstrafjorden som resipient, er det formelle plangrunnlaget oppfylt, men det materielle kunnskapsgrunnlaget ikkje nødvendigvis det.

Vassforskrifta § 12 verkar parallelt som støttejhemmel: forringingsvurderinga føreset ein referansetilstand. Utan lokal baseline kan korkje tiltakshavar eller planmyndigheit dokumentere at tiltaket ikkje fører til forringing i Økstrafjorden — uavhengig av kva konkret vassførekomst-identifikasjon som gjeld (jf. spørsmål 3 i punkt 3).

Den rettslege posisjonen Bevar Økstrafjorden gjer gjeldande:

Lokal marinbiologisk baseline for Økstrafjorden er ein føresetnad for forsvarleg vedtak etter naturmangfaldlova § 8, og ein føresetnad for forringingsvurdering etter vassforskrifta § 12. Det er ikkje dokumentert at denne føresetnaden er oppfylt. Byrden for å vise at kunnskapsgrunnlaget er forsvarleg ligg på forvaltninga, ikkje på berørt part.

5. Frist for tilbakemelding

Bevar Økstrafjorden gjer merksam på at desse fire spørsmåla gjeld den substansielle vurderinga Statsforvaltaren må gjere før eventuelt vedtak i PlanID 202601, ikkje merknadsinnhald i reguleringssaka. Eit svar som viser til at posisjonen vil kome til uttrykk i den ordinære planuttalen, vil ikkje besvare spørsmåla.

Bevar Økstrafjorden ber om Statsforvaltarens skriftlege tilbakemelding så raskt som mogleg, og helst innan merknadsfristen for PlanID 202601 (21.05.2026), jf. forvaltningslova § 11a. Dersom substansielt svar innan denne fristen ikkje lèt seg gjera, ber vi om ei kort førebels svarmelding med opplysning om forventa svartidspunkt og sakshandsamar.

Med helsing

Bevar Økstrafjorden

Brev C — Elvemusling i Slåttevassdraget

Ref: BEØ-2026-Plan-202601-C · **Dato:** 20.04.2026

Til: Statsforvaltaren i Rogaland, Miljøvernavdelinga · **Kopi:** Suldal kommune, planavdelinga

Frå: Bevar Økstrafjorden

Gjeld: Behovet for verifisering av kunnskapsgrunnlag om elvemusling før vedtak i reguleringsplan PlanID 202601

1. Saken og berørt vassdragssystem

Bevar Økstrafjorden er ein interesseorganisasjon med dokumentert engasjement i planprosessane knytte til Økstrafjorden og tilhøyrande vassdragssystem, medrekna Slåttevassdraget. Vi viser til pågåande planprosess for PlanID 202601 i Suldal kommune. Av grunnlagsdokumenta i saka går det fram at tiltaksområdet drenerer mot Slåttevassdraget, medrekna Slåttevatnet og bekken ned til Økstrafjorden:

- Planprogrammet for PlanID 202301 (Berakvam–Kordalsnuten), som gjeld tilgrensande tiltaksområde, fastsette eit uttrykkeleg krav om å greie ut mogelegheitene for ei utvida buffersone mot Slåttevassdraget og Økstrafjorden.
- Hydrogeologisk fagrapport av 31.03.2025 legg til grunn som premiss for drifta at det ikkje skal skje avrenning til Slåttevatnet eller Økstrafjorden.

Slåttevassdraget er såleis ikkje eit perifert element, men ein sentral resipient for tiltaket.

2. Rettsleg ramme

2.1 Elvemusling — artens vernstatus

Elvemusling (*Margaritifera margaritifera*) har følgjande formelle status:

- Omfatta av **forskrift 30. desember 1992 nr. 1230 om fangst av elvemusling**, som etablerer eit generelt fangstforbod.
- Kategorisert som **sterkt truga (EN)** på Norsk raudliste for artar (2021).
- **Norsk ansvarsart** — Noreg forvaltar anslagsvis om lag ein fjerdedel av den europeiske bestanden.
- Rekna som **indikator for økologisk tilstand** i ferskvassvassdrag.
- Oppført på **Bernkonvensjonens liste III**.

Elvemusling er ikkje ein prioritert art etter naturmangfaldlova § 23.

2.2 Prosedyregrunnlaget for denne førespurnaden

Bevar Økstrafjordens førespurnad byggjer på naturmangfaldlova § 8 første ledd og § 9. Lovteksten (bokmål) lyder:

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.»

§ 8 første ledd første punktum

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.»

§ 9 første punktum, føre-var-prinsippet

Rimelegheitsreservasjonen i § 8 må lesast i lys av artens status og omfanget av kunnskapsholet Statsforvaltaren sjølv har registrert.

3. Spørsmål til Statsforvaltaren

Bevar Økstrafjorden ber Statsforvaltaren i Rogaland ta stilling til følgjande tre spørsmål:

1. Er det gjennomført kartlegging av elvemusling i Slåttevassdraget etter dei parametranne Statsforvaltaren peika på i fråsegn av 19.10.2022, medrekna romleg fordeling, tettleik, rekruttering, vasskvalitet, habitatforhold og fiskebiologiske undersøkingar — og i så fall, når og av kven?
2. Vurderer Statsforvaltaren kunnskapsgrunnlaget for avgjerd om PlanID 202601 som **forsvarleg etter naturmangfaldlova § 8 første ledd**, gitt artens status og omfanget av kunnskapsholet identifisert i 2022?
3. Gitt at kunnskapsgrunnlaget ikkje er fullstendig lukka: Korleis vurderer Statsforvaltaren at **føre-var-prinsippet i naturmangfaldlova § 9** skal nyttast på eit eventuelt vedtak i PlanID 202601?

4. 2022-fråsegna og kravet til kunnskapsgrunnlag i 2026

Statsforvaltaren i Rogaland gav 19.10.2022 fråsegn med motsegn til 1. gongs høyring av kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) 2022–2034 for Suldal kommune. I fråsegna slo Statsforvaltaren fast at:

«heile vassdraget kan vere leveområde for elvemusling»

og at manglande kartlegging

«representerer eit stort kunnskapshol»

som må lukkast gjennom grundig kartlegging av parametranne oppgjevne i punkt 3 første spørsmål over.

Naturmangfaldlova § 8 stiller krav om kunnskap om artar, naturtypar og effekten av påverknader. Hydrologisk dokumentasjon av driftspremissar dekkjer ikkje dette kravet for elvemusling som art og bestand i Slåttevassdraget.

Den rettslege posisjonen Bevar Økstrafjorden gjer gjeldande:

Statsforvaltaren har tidlegare identifisert dette som eit stort kunnskapshol i same berørte vassdragssystem, og det er ikkje dokumentert at dette holet er lukka før nytt vedtak.

Naturmangfaldlova § 8 første ledd stiller krav til kunnskapsgrunnlaget på avgjerdstidspunktet, uavhengig av plannivå. Eit kunnskapshol som myndigheita sjølv har identifisert i ein føregåande planfase, og som ikkje er skriftleg dokumentert lukka gjennom ny biologisk kartlegging, kan ikkje reknast som lukka fordi avgjerda no blir teken på eit lågare plannivå. Kravet til forsvarleg kunnskap smittar nedover i

planhierarkiet, ikkje omvendt. Spørsmål 1 i punkt 3 spesifiserer dei parametrane Statsforvaltaren sjølv peika på i 2022; Bevar Økstrafjorden ber om dokumentasjon på at desse parametrane er kartlagde, ikkje ei generell stadfesting av at kunnskapsgrunnlaget er forsvarleg.

5. Frist for tilbakemelding

Bevar Økstrafjorden gjer merksam på at desse tre spørsmåla gjeld den substansielle vurderinga Statsforvaltaren gjorde i 2022, ikkje merknadsinnhald i reguleringssaka. Eit svar som viser til at posisjonen vil kome til uttrykk i den ordinære planuttalen, vil ikkje besvare spørsmåla.

Bevar Økstrafjorden ber om Statsforvaltarens tilbakemelding så raskt som mogleg, og seinast innan merknadsfristen for PlanID 202601 (21.05.2026), jf. forvaltningslova § 11a. Dersom svar innan denne fristen ikkje lèt seg gjera, ber vi om ei kort førebels svarmelding med opplysning om forventa svartidspunkt.

Med helsing

Bevar Økstrafjorden

Brev D — Kvartsstøv og runddansen mellom kommune og Statsforvaltar

Ref: BEØ-2026-Plan-202601-D · **Dato:** 20.04.2026

Til: Statsforvaltaren i Rogaland — Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga (miljørettet helsevern) og Samfunnsavdelinga (plan- og bygningssaker) · **Kopi:** Suldal kommune, planavdelinga

Frå: Bevar Økstrafjorden

Gjeld: Runddansen mellom Suldal kommune og Statsforvaltaren om kvartsstøv-eksponering, og kunnskapsgrunnlaget for vedtak i reguleringsplan PlanID 202601

1. Saken og partsstatus

Bevar Økstrafjorden er ein interesseorganisasjon som har skriftleg deltatt i planprosessane for Berakvam–Kordalsnuten gjennom merknad til PlanID 202301 datert 08.09.2025 (dokid 686706), og som er dokumentert som avsendar/part i Statsforvaltarens sak 2026/1856. Vi viser til pågåande planprosess for PlanID 202601 i Suldal kommune — detaljreguleringsplan for råstoffutvinning ved Berakvam–Kordalsnuten, som inneber vesentleg utviding av eksisterande steinbrot drive av Mibau Stema AS.

Dette brevet gjeld kunnskapsgrunnlaget om **kvartsstøv-eksponering for nærliggande busetnad** som føresetnad for vedtak i PlanID 202601. Bevar Økstrafjorden gjer si rettslege interesse gjeldande via planprosessen etter plan- og bygningslova, og ikkje via utsleppsløyvet etter forureiningslova.

2. Rettsleg ramme

2.1 Hovudhjemmel — PBL § 4-2

Plan- og bygningslova § 4-2 andre ledd krev at konsekvensutgreiing for tiltak med vesentlege verknader for miljø og samfunn skal gje tilstrekkeleg grunnlag for vedtak. Når planmyndigheten sjølv skriftleg har erkjent at kunnskapsgrunnlaget om ein sentral miljø- og helsekomponent manglar, er det eit ope spørsmål om PBL § 4-2 er materielt oppfylt — uavhengig av om KU-prosessen formelt er gjennomført.

2.2 Folkehelselova kap. 3 som støttehjemmel

Folkehelselova kap. 3 (miljørettet helsevern) legg ansvaret for tilsyn med faktorar som kan ha innverknad på helsa til innbyggjarane til kommunen, med Statsforvaltaren som klage- og tilsynsmyndigheit. Der kommunen sjølv har avgrensa sitt eige ansvarsområde ved å vise til ein annan myndigheit som «rette myndigheit», må den mottakande myndigheita ta stilling til om den avgrensinga er korrekt — særleg når det ligg føre ein dokumentert runddans mellom organ.

2.3 Forvaltningslova § 11a — skriftleg avklaringskanal

Forvaltningslova § 11a første ledd fastset at forvaltningsorganet skal førebu og avgjere saka utan ugrunna opphald. Bevar Økstrafjorden nyttar § 11a her som kanal for å få ei skriftleg avklaring av dei substansielle spørsmåla nedanfor, i tilknytning til den etablerte saksmappa 2026/1856. Ein skriftleg avklaring av kunnskapsgrunnlaget er i seg sjølv ein del av det materielle grunnlaget for vidare saksbehandling, uavhengig av i kva form svaret blir gitt.

3. Dokumentert runddans — tre verbatim spor

(a) **Suldal kommune 11.03.2026** (dokid 529/530): Kommunens lukkelinje på helsesporet seier at forholdet er «regulert gjennom vilkår i utsleppsløyvet», at Statsforvaltaren er «rette myndigheit til å handsame informasjonen om noverande utslepp og spørsmåla knytta til dette», at det «ikkje [er] formålstenleg å åpne ein

eigen, separat tilsynssak etter folkehelselova», og at samordning skal skje «i tett samordning med Statsforvaltaren sin oppfølging av utsleppsløyet».

(b) Statsforvaltaren 16.02.2026 (svar på klage — miljørettet helsevern): Posisjonen frå motsett retning er at «Statsforvalteren ved miljørettet helsevern har ikke myndighet til å føre tilsyn ...», at «Vi har kun en rolle som klageinstans på vedtak fattet av kommunen etter folkehelseloven § 19», og at «... vi kun kan behandle saken etter at den har vært behandlet av kommunen ...».

(c) Suldal kommune 15.04.2026 (dokid 523): Erkjenninga av at lukkelinja ikkje heldt — kommunen skriv at dei «per i dag ikkje [har] tilstrekkeleg grunnlag til å gje dykk svar» og må innhente informasjon frå Statsforvaltaren og Mibau.

Konsekvensen er dokumentert: kommunen viste 11.03 til Statsforvaltaren som rette myndigheit; Statsforvaltaren hadde 16.02 vist tilbake til kommunen; og kommunen måtte 15.04 erkjenne at dei sjølve ikkje hadde grunnlag til å svare.

4. Spørsmål til Statsforvaltaren

Bevar Økstrafjorden ber Statsforvaltaren — både Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga (miljørettet helsevern) og Samfunnsavdelinga (plan- og bygningssaker) — ta skriftleg stilling til følgjande fire spørsmål:

- 1. Stadfestar Statsforvaltaren den ansvars plasseringa Suldal kommune viste til 11.03.2026** — at Statsforvaltaren er rette myndigheit for spørsmåla knytta til forholdet mellom utsleppsløyet og kunnskapsgrunnlaget om kvartsstøv-eksponering — eller avviser Statsforvaltaren denne ansvars plasseringa? Dersom stadfesting: kva skriftleg oppfølging eller avklaring har Statsforvaltaren gitt eller teke initiativ til sidan 11.03.2026?
- 2. Er Statsforvaltarens posisjon frå 16.02.2026 — at helseklagen ikkje kan handsamast før kommunen har fatta vedtak — framleis gjeldande**, gitt at Suldal kommune 15.04.2026 har erkjent at dei ikkje har tilstrekkeleg grunnlag til å svare? Eller aktiverer 15.04-erkjenninga ei ny vurdering av helseklage-sporet?
- 3. Vurderer Statsforvaltaren at kunnskapsgrunnlaget om kvartsstøv-eksponering for nærliggande busetnad er forsvarleg etter plan- og bygningslova § 4-2** for eit eventuelt vedtak i PlanID 202601, gitt at planmyndigheten sjølv skriftleg har erkjent kunnskapshol? Dersom Statsforvaltaren meiner at vurderinga etter PBL § 4-2 ligg hos planmyndigheten sjølv, ber vi om skriftleg stadfesting på at Statsforvaltaren likevel vil ta stilling til om kommunens eiga 15.04-erkjenning utløyser rettleiingsplikt etter forvaltningslova eller samordnings-/rettleiingsansvar overfor kommunen.
- 4. Kva konkret samordning mellom Statsforvaltaren og Suldal kommune finn stad no** om kunnskapsgrunnlaget for kvartsstøv-eksponering og den ansvars plasseringa kommunen viste til 11.03.2026? Ligg det føre skriftleg dokumentasjon på at samordninga har gitt eit materielt svar, eller er sporet framleis ope?

5. Kvifor dette må avklarast før vedtak

Runddansen er ikkje ein metodologisk detalj. At kommunen 11.03 forsøkte å lukke helsesporet ved å peike til Statsforvaltaren, og likevel 15.04 måtte erkjenne at dei ikkje hadde tilstrekkeleg grunnlag til å svare på berørt parts førespurnad, reiser eit ope og tungt spørsmål om planmyndigheita har tilstrekkeleg kunnskapsgrunnlag for vedtak etter PBL § 4-2.

Skiljet mellom formelt gjennomført KU-prosess og materielt tilstrekkeleg kunnskapsgrunnlag er avgjerande. Ei utsleppsløyve utgjer ikkje i seg sjølv tilstrekkeleg kunnskapsgrunnlag etter PBL § 4-2 for eit reguleringsvedtak — særleg ikkje når planmyndigheten sjølv skriftleg har indikert at grunnlaget manglar.

Den rettslege posisjonen Bevar Økstrafjorden gjer gjeldande:

Kunnskapsgrunnlaget for vedtak i PlanID 202601 må etterprøvast før vedtak, når planmyndigheten sjølv skriftleg har erkjent at ho 15.04.2026 mangla tilstrekkeleg grunnlag til å svare på berørt parts førespurnad, og når ansvars plasseringa mellom kommune og Statsforvaltar ikkje er skriftleg avklart (runddansen 11.03 → 16.02 → 15.04). Byrden for å vise at kunnskapsgrunnlaget er forsvarleg etter PBL § 4-2 ligg på forvaltninga, ikkje på berørt part.

6. Frist for tilbakemelding

Bevar Økstrafjorden gjer merksam på at desse fire spørsmåla gjeld den substansielle vurderinga Statsforvaltaren må gjere før eventuelt vedtak i PlanID 202601 (Q3) **og den ansvars plasseringa mellom kommune og Statsforvaltar som ligg under runddansen 11.03 → 16.02 → 15.04 (Q1, Q2, Q4)** — ikkje merknadsinnhald i reguleringssaka. Eit svar som viser til at posisjonane vil kome til uttrykk i den ordinære planuttalen, eller at spørsmåla vil handsamast i ordinære administrative kanalar mellom kommune og Statsforvaltar, vil ikkje besvare spørsmåla.

Bevar Økstrafjorden ber om Statsforvaltarens skriftlege tilbakemelding så raskt som mogleg, og helst innan merknadsfristen for PlanID 202601 (21.05.2026), jf. forvaltningslova § 11a. Dersom substansielt svar innan denne fristen ikkje lèt seg gjera, ber vi om ei kort førebels svarmelding med opplysning om forventa svartidspunkt og sakshandsamar i kvar av dei to avdelingane (Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga og Samfunnsavdelinga).

Dersom Statsforvaltaren meiner at spørsmåla krev koordinert svar mellom dei to avdelingane, ber vi om skriftleg stadfesting på at eit slikt koordinert svar er under utarbeiding, med opplysning om forventa svartidspunkt. Eit svar frå ei avdeling som viser til at den andre avdelinga er rette instans, utan substansielt svar frå den adresserte avdelinga, vil ikkje besvare spørsmåla.

Med helsing

Bevar Økstrafjorden